

4.5 预设谬误

在日常推理中，有些错误产生于未经辩护的假设，这种错误常常可以通过论证的精确表述而显示出来。一段话的作者、讲者，或读者、听者，都有可能会假定某些未经证明的和无根据的前提为真，无论是出于疏忽还是故意设计。而当掩藏在论证里的这种可疑假设对支持结论非常关键时，论证就是糟糕的并可使人陷入误区。这类无根据的跳跃就被称为**预设谬误**(fallacies of presumption)。

在这类论证谬误中，前提或许与结论相干，但这种相干似乎是来自那种不为人支持，甚至是不可支持的隐含假定。这种假定通常会被忽视。因此，要揭露这样的谬误，注意留心那种偷偷溜进的假设及可疑之处与虚假性通常是很奏效的。包含在这类谬误之中的有三种常见谬误。

P1.偶然(Accident)

具体情况具体分析，总体上为真的概括却可能无法适用于某个给定的案例或特殊的环境中，这源于特殊的环境，该特殊的环境又被称为那些例子的“偶然环境”。如果忽略这些偶然环境而认为概括能普遍地使用，则犯了**偶然谬误**。

前面我们介绍了逆偶然谬误（或轻率概括），即轻率地或过快地得到证据并不支持的概括的错误。当我们轻率地把一个概括用于个别案例之上，而该事例并不适于这种应用时我们就犯了偶然谬误。

经验教导我们即使是最普遍适用或最有用的归纳也可能会有特例，而这些特例正是我们所要警惕的。例如，在法律中有这样一条普遍原理：传闻证据，即由法庭之外的第三方做出的陈述可能不会被接受为庭上的证据。该原则即“传闻证据禁用规则”，这是一条不错的规则。但是当传闻证据的原说话人去世或者传闻证据的出现与报告传闻证据的一方利益冲突时，该原则可能并不适用。事实上，几乎任何

规则和普遍原则都有可信的例外。若把推理建立在某些规则普遍适用的假定上，就很可能是在进行谬误的论证。

P2.复杂问句(Complex Question)

最为常见的一种预设谬误是，它以预设掩藏在问句中的某些论断为真的方式来问问题。问句本身往往是修辞性的，并不是真正寻求问题本身的答案。但是，倘若把问题严肃地提出来，又偷偷地引进其预设，常常可以利用预设谬误达到提问者的目的。

譬如，一位作家最近问：

与所有这些歇斯底里、恐惧和伪科学相伴，人为的全球变暖还是美国人遇到的最大谎言吗？

该陈述假定了支持全球变暖的大多数证据都是不可靠的或虚假的。关于物业税的预期增长，一个住宅业主问道：“对大多数租房但不拥有房地产又无需缴税的选民来说，你期望他们怎么关心要承担更不公平税负的人呢？”——既假定了预期税负是不公平的，又假定了租赁但不拥有住房的那些人并不受物业税的增长的影响。如此假定都不是公开断言的，因此提问者回避了对它们进行正面辩护的需要。

复杂问句常常是一种欺骗设置。提问者会提出一些问题，回答者可以先澄清问题再予以回答，即用解释问题中掩藏着的前提来回答。一封信的作者问道：“如果美国飞速发展的经济所依赖的信贷消费超出了人们的财富，并因而导致贫困，那么我们真的拥有一个健康经济吗？”但是，信用消费的作用和结果还有待详细说明。

在下面问题上，一位基因学研究评论家隐藏了他的假定：“将世界基因库沦落为专利的智力财富，受一小撮生命科学公司控制，其结果是什么呢？”这里问的“结果”从没有真正讨论过，它们仅仅是工具，读者可能被问题的这种预设吓着了——世界基因库可能马上就要沦落为专利的智力财富，而且一小撮公司很快就要控制基因库。但

是，确立此类威吓的合理性，比问这种蓄意预设它们的问题的合理性，要求更多辩护。

报刊社论或头条中出现的问题就常常具有这样的目的，即表明它所建立其上的未经说明的假定为真：法官接受贿赂了吗？这种技巧是被称作“黄色新闻业”的通常标志。在争论中，无论何时一个问句伴随有回答“是或否”的强性要求时，都有理由怀疑该问句是“负载的”，即不正当的复杂问句。

难道那位杰出的参议员能相信美国公众真的幼稚到会赞同任何权宜之计吗？

当然这个问句不能用“是”来回答。其中隐藏了几个不可置疑的预设：所提出的议案是个权宜之计，是不充足的，会被美国公民否决。

潜藏在复杂问题谬误之下的错误，也可以潜藏在议会程序的常见问题中。审慎的会议共同体有时会遭遇这样的动议，即虽然不是有意欺骗，却掩盖着复杂性。在这样的情况下，讨论之前就需要简化该共同体遭遇的问题。这也说明了在由《罗伯特议事规则》(Robert's Rules of Order)或类似手册所规范的议会程序中，为什么分开问题动议具有优先地位。例如，对于某些争议问题上“推迟一年”的动议，该共同体可以明智地将它分出推迟行动的决议，而如果做出决议，那么可以接着来确定推迟的时长。某些成员可能支持推迟本身，但发现一年期限是不可忍受的时长；如果不给予分开问题优先权，那么共同体就可能受到熟练而巧妙地操纵而对一个动议采取行动，但由于动议的复杂性，共同体便不能理智地决定它。主持议会的官员，有义务促进争论完全合乎理性，可以在开始实质讨论之前，设法分开动议问题。

复杂问句谬误的突出例子出现在对话或交叉验证中：第一方摆出复杂问题，第二方回答这个问题，第一方接着以该回答为理由推出一个谬误结果。例如：

法官：这些数字看来表明，你的销售额的上升是这些骗人广告的结果。对吗？

证人：它们没有那种效力！

法官：那么你承认了你的广告是骗人的啦。你这样做有多久了？

当一个问句是复杂的，而且掩藏着多个预设时，就必须对它们逐个地进行否定。仅仅否定一个预设可能会导致对其他假定的肯定。在法律中，人们将之称为“否定孕蓄(the negative pregnant)”。下面是来自一个著名的谋杀审判的例示：

问：丽兹，当你们吃冷焖羊肉时，你没有拿起斧头砍了你妈妈四十下，然后又砍你爸爸四十一下吗？

答：不对。那天我们吃的是抱子甘蓝火锅。

P3.丐题(Petitio Principii)

丐题被很多人误解，部分是因为其名称的误导性。它实际指的是假定了某人所要寻求证明的论题之真的错误。正式讨论中的“题”指的就是论争中的问题。丐题也就是要求或者假设争论中的问题是得到了承认的。这样的论证是没有价值的，做出这样论证的人犯了很明显的谬误。

“丐题”是对拉丁文Petitio Principii的翻译，所以它的每个例子都被认为是一个Petitio。有人可能认为不会有人犯这么显而易见的谬误，但实际情况并非如此。因为所使用的语言，逻辑谬误自从其作者那里产生之初就是隐蔽的。逻辑学家理查德·惠特利(Richard Whately)就用了如下这个伪装了的丐题的经典例子：

总的来说，允许每个人都有不加限制的言论自由必定总是对国家有利的；因为它非常有利于每个个体都毫无限制地享有表达其思想情感的自由，而这对社会共同体是有益的。

该陈述只是在说因为自由是好的，所以自由是好的，这都算不上是一个论证。

在确证结论的努力中，当人们煞费苦心去寻找支持结论的前提时，往往就会陷入这种谬误。有人用不同语言将伪装起来的结论本身作为前提，耍的就是这种把戏！从16世纪的一位中国哲学家所说的这段话中，有一个同样荒谬的例子：

没有不能诉诸实践的知识，因为不能诉诸实践的根本就算不上是知识。

类似于不得要领谬误，犯这种谬误的人并不能自觉地辨认出它。作为谬误之核心的预设，可能被混乱的或没有辨认出的同义词或者被一连串的插入论证，而弄得模糊了。每个“petitio”都是循环论证，但是，所构建的循环，如果很大并具迷惑性的话，就很可能辨认不出来，逻辑错误就因此在不知不觉中发生了。

认为只有愚蠢的作者才会犯这种谬误是错误的，正如哲学史上一个有很大争议的问题所示例的那样，思想超群的人有时也会落入这种谬误的圈套。逻辑学家长期通过确证所谓的“归纳原理”为真，来寻求确证归纳程序的真实性的。这种原理是，自然法则像它们操控今天一样也会操控明天，本质上自然法则在基本方面是无变化的，因而我们可以依赖过去的经验来指导我们未来的行为。“未来本质上像过去一样”的断言是问题的焦点，但是，这个断言——在平常生活中从未遭到质疑，结果非常难以证明。有些思想家断言，通过表明当我们过去依赖归纳原理时，我们总是发现这种方法能够帮助我们获取目标，这样就可以证明它。他们问：“为什么得出未来将与过去一样？”回答道：“因为它总是与过去一样。”

但是，正如大卫·休谟所指出，这种常见论证是一个“petitio”，它犯了丐题谬误。因为所讨论问题的焦点正是，自然将是否继续有规律地运行；它过去曾经如此不能作为它未来还将如此的证据，除非一个人事先假定了正在讨论的那种原则：未来将与过去一样。因而，休谟承认过去中的未来的确都与过去一样，但他问道（这个著名的休谟

问题哲学家们仍在争论)：“我们怎么能够知道未来的未来将与过去一样呢？当然它们可能一样，但是，我们不能为了证明它们而假定它们。”

因为其名称，这一谬误常被误解。“丐题”有时被错误地用来指称一个作为语言手段的纯粹挑拨式的评论，这个时候，它算不上是任何种类的论证，因此不是谬误。在这个意义上，当一个陈述为某些争论开了方便之门或引起了某些问题的时候，就“丐”题了。因此，杂志的标题会做出如下错误的表述：“总统入侵伊拉克的决定丐题了：对总统战争决策权的限制是什么？”对该短语的这种使用只是语言上的错误，“丐题”不是引起问题，而是假定所要寻求证明之结论为真。

循环论证是谬误，但是前提与所要得出的结论并非不相干，它们是相干的，前提事实上证明了结论，只是该证明是无意义的——它结束于起点。丐题从技术上来说通常是有效的，但也通常是无意义的。

概览

预设谬误

P1.偶然

将一概括适用于它没有涵盖的特例之上的非形式谬误。

P2.复杂问句

预设隐藏在问句中的某些命题为真的方式来问问题的非形式谬误。

P3.丐题

所要论证的结论已经在前提中得到陈述或预设的一种非形式谬误。

找出并解释下列段落中所含的谬误。

1.关于性病的危险性，它们怎么传染，以及禁欲的价值，我们这代人受到过教育。但我们的学校不曾教给我们关于避孕的知识，它们也不像今天很多学校那样分发安全套。我读过的任何班级里，甚至大学里，没有一个女孩成为非婚孕妇的。直到人们开始教给孩子们关于避孕的知识，才开始有（非婚）怀孕问题。

——Frank Webster, "No Sex Education, No Sex," Insight, 17 November 1997

2.善待动物协会为获得捐助基金向全国邮发信件，信中包含一个调查问卷，对里面的问题回答是或否。其中的两个问题是这样问的：

“绝大多数痛苦的动物实验都完全与人类生存或消除疾病无关，你认识到了吗？”

“根据动物实验而生产的产品，不能防止不安全产品进入市场，你意识到了吗？”

3.如果你想使生活充满性快乐，那么就别上大学。下月将在《美国人口统计》(American Demographics)杂志发表的一项研究表明，受教育最多的人群性生活数量是最少的。

——The Chronicle of Higher Education, 23 January 1998

4.针灸可以减轻痛苦和恶心，这些发现不令人惊奇。你还可能发现它对焦虑、失眠症和瘙痒起作用，因为这些都是安慰起作用的情形。针灸通过心理暗示而起作用，这种机制对人的影响是众所周知的。

在关键的初步工作还没有做，以及还没有确证某个诊断的情况下，由没有受过充分医药训练的人来使用这种安慰方法是危险的。

——Fred Levit,M.D., "Acupuncture is Alchemy,Not Medicine,"
The New York Times,12 November 1997

5.在著名的法国喜剧演员沙夏·吉特里主演的一部电影中，几个盗贼争论如何对几颗价值连城的珍珠进行分赃。其中一人递给他右边的人两颗，接着又递给他左边的人两颗。他说：“我留下三颗。”他右边的人说：“你怎么留下三颗？”“因为我是头儿。”“噢，但是，你怎么是头儿呢？”“因为我的珍珠多。”

6.“我总认为，往左肩后面望新月，是一个人所能做的最拙劣、最愚蠢的事情之一。老汉克·邦克这样望过一次，还吹嘘了一番；你知道，不到两年，他喝醉后从制弹塔上摔了下去，摔得就像一张薄饼摊在地上；人们把他侧身拉进由两扇大门板拼成的棺材，就那样埋葬了他。他们如是说，但我没有看到，是爸爸告诉我的。但不管怎么说，那都是那样傻乎乎地看月亮的后果。”

——Mark Twain,The Adventures of Huckleberry Finn,1885

7.俄勒冈州前参议员罗伯特·帕克伍德对该州的领军报纸——波特兰的《俄勒冈报》——非常生气，在对该报纸索要的回复中，他说：“由于我停止谈《俄勒冈报》，所以，我的事业极其繁荣。我想我的事业繁荣是因为我不谈《俄勒冈报》。因此，我将会继续那样做。谢谢。”

——The New York Times,7 February 1999

8.黑人穆斯林的领导者法拉肯先生引用以色列的例子，指出美国黑人也应该能够在非洲大陆上建立起他们自己的国家，他说他准备请非洲领导人“为所有海外的黑人专辟出一块领土”。他还提到所有美洲国家都应该确保美国黑人的双重国籍。“我们要双重国籍，”他说，“因为我们不知道自己来自哪里，所以我们要在任何地方都拥有双重国籍。”

——Kenneth Nobel, "U.S.Blacks and Africans Meet to Forge Stronger Ties," The New York Times,27 May 1993

9.法国人自称是一个由叛逆者组成的民族。事实上，他们革命的全盛期已经过去了。21世纪的法国并没有为变化而战，而是在反对变化。典型的是法国政府做出了一些激进的决定（例如允许公司开除其服务部里攻击了顾客的员工）之后，工会将这一决定看作走向奴隶制的第一步并发动了全国性的罢工。在为期一周的对峙之后，政府做出了让步，服务员和售货员还是像往常一样以恶劣的态度来对待消费者。

——S.Clarke, "No Sex,Please,We're French," The New York Times,23 March 2007

10.浩行铃木曾是一名坂木小组(Sakaume gumi)成员，坂木小组是个因其在赌博中的角色作用而在日本闻名的独立犯罪家族。铃木先生的妻子麻里子膝盖骨摔伤了，第二个星期天，麻里子去教堂的时候，牧师把手放在她摔伤的膝盖上说，膝盖治好了。那天她就可以从教堂走出来了。铃木先生把她的宗教信仰看作浪费时间，但他对她的膝盖痊愈却感到奇怪。“在赌博中，”他说，“你使用骰子。骰子是用骨头做的。如果上帝可以治好她的骨头，那么我推测他也能够帮助我的骰子，并使我成为日本所有掷骰子的人中掷得最棒的人。”铃木先生的赌技的确改善了，并使他能够还完他的债。现在他说他信仰耶稣。

——Stephanie Strom, "He Watched Over His Rackets," The New York Times,22 June 1999